

Certifico que esta copia es fiel y exacta del documento original y para que así conste, firmo la presente en San Juan, Puerto Rico hoy, _____

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION DE REGLAMENTOS Y PERMISOS
 Santurce, Puerto Rico

2 de octubre de 2006

Caso Número: 06AX2-CET00-03767

ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Pontezuela Development Corporation, por conducto de De la Torres Estéves, Architects Planners, sometió a la consideración del Centro Expreso de Trámites de la Administración de Reglamentos y Permisos un desarrollo preliminar y anteproyecto para la construcción de un proyecto residencial multifamiliar de 224 apartamentos en una finca de 19.0140 cuerdas ubicada al final del Boulevard de Luquillo en el Barrio Mata de Plátano del Municipio de Luquillo.

Consideraciones:

La finca esta limitada por el Norte, con el Océano Atlántico; por el Sur con Luquillo Beach Development; por el Este con Reparto Luquillo Beach; y por el Oeste con el caño embarcadero y Balneario. La finca es de topografía llana y se encuentra vacante, El Distrito de zonificación es RT-1, residencial turístico uno.

En su reunión del 9 de noviembre de 2000 y mediante la Segunda Extensión a la Consulta Número 99-23-0705-JPU la Junta de Planificación aprobó la consulta de ubicación.

El 7 de octubre de 2000 la Junta de Calidad Ambiental informó que se había cumplido con el Artículo 4-C de la Ley 9 del 18 de junio de 1970 Ley de Política Pública Ambiental.

Los terreno colindan con la Zona Marítimo Terrestre, por tal razón se realizó un deslido de los mismos, el cual fue aprobado por el Departamento de Recursos Naturales mediante comunicación del 8 de marzo de 2006.

La distribución de la finca es la siguiente:

Parcela	Area en cuerdas	Uso
Zona de Salvamento	2.6998	A dedicarse a uso público.
Zona de Vigilancia Litoral	0.6859	A quedar expedita
Remanente Utilizable	8.5101	A desarrollarse.
Total area no.2	7.1180	Area de Wetland
Area total de la finca	19.0410	

Luego de limitadas las áreas de la Zona de Salvamento, Zona de Vigilancia Litoral y el Humedal, el predio se reduce a 5.5101 cuerdas o el 47% del predio.

Se propone la construcción de 28 módulos multifamiliares con 16 apartamentos en ocho pisos cada uno. Los apartamentos tienen sala comedor, cocina, sala familiar, dos habitaciones, dos baños y lavanderías. Los apartamentos del nivel 8 tienen un acceso interior al nivel de techo donde se provee un salón familiar, baño y terraza descubierta. Cada módulo tiene una escalera y un elevador.

Los módulos se agrupan en seis edificios. Se propone una casa club frente a la playa con piscina y otra casa club con vista al humedal.

Se solicitan las siguientes variaciones:

JUN 26 2025

ARPE
 Administración de Reglamentos y Permisos

Caso Número: 06DA2-CET00-03767

Sección 66.02- Altura requerida 9 metros se proponen 23.13 metros.

Justificaciones: Debido a su ubicación no se afectan vecinos; en la playa de Luquillo hay varios edificios que tienen mayor altura.

Sección 6.14- Espacios para Cargar y descargar- requerido 4 propuesto 3.

Justificación: Se considera que los tres espacios son suficientes para servir al proyecto.

Sección 1005.3.4.4- Establece que los elevadores no pueden abrir hacia los corredores de salida.

Sección 1004.3.4.5- Establece que si los elevadores abren hacia los corredores, será provisto de un vestíbulo y este debe estar separado de dicho corredor.

El proyecto incluye un elevador abriendo hacia el corredor de salida para lo cual se someten las siguientes justificaciones:

El corredor abre y ventila hacia el espacio exterior.

El edificio tiene 8 pisos y una altura de 69'-3" al nivel de techo, por lo que es inferior de 75 pies, por lo tanto, no se clasifica como un "hi-rise" en el código de edificación (UBC).

La estructura y sus terminaciones son de material incombustibles.

Sección 1004.2.3.2- Requiere que todo edificio de sobre dos pisos tenga dos escaleras de salida. El proyecto propone una escalera.

Secc. 1104.1.2- requiere la escalera tenga un espacio de 30'x 48" excepto cuando se provea un sistema de sprinkler. Se proveyó un sistema de sprinkler.

Secc. 1606.1- Se requiere ¼ pulgada de pendiente por pie se propone 1/8 pulgada.

El desarrollo preliminar y anteproyecto de construcción sometido fue analizado conforme el Reglamento de Zonificación (Reglamento de Planificación número 4) y el Código de Construcción Uniforme y considerado por el Gerente del Centro Expreso de Trámites de esta Administración de Reglamentos y Permisos en su reunión del 28 de septiembre de 2006, quien **AUTORIZO** el mismo y las variaciones solicitadas.

Por la presente, tomando en consideración lo anteriormente expuesto, y en virtud de las facultades conferidas mediante las leyes, normas y órdenes administrativas vigentes, el Gerente del Centro Expreso de Trámites de esta Administración de Reglamentos y Permisos **APRUEBA** el desarrollo y anteproyecto de construcción sometido y **AUTORIZA** la preparación de los planos finales para la construcción del proyecto según propuesto.

Los siguientes requerimientos y recomendaciones forman parte de esta resolución:

- 1- Deberá cumplir con los requerimientos de las Agencias concernidas.
- 2- Los planos de construcción para la estructura cumplirán con las normas y reglamentos de planificación vigentes y se certificarán en conformidad con las disposiciones del Reglamento para la Certificación de Proyectos de Construcción (Reglamento de Planificación Número 12). Los mismos deberán certificarse en la Oficina Central de esta Administración de Reglamentos y Permisos.
- 3- El cumplir con los requerimientos de la Administración de Reglamentos y Permisos no exime a cualquier parte que solicite un permiso o autorización de ARPE de cumplir con los requisitos de las leyes federales, "Fair Housing Act" y "American With Disabilities Act" y su reglamentación correspondiente.
- 4- La autorización aquí emitida no tiene el propósito ni alcance de anular cualquier restricción privada (servidumbre en equidad) que resulten inconsistentes con el permiso aquí concedido. La parte que se sienta agraviada, podrá radicar un procedimiento civil de sentencia declaratoria e injunction en el tribunal de primera instancia con competencia.

JUN 26 2025

Certifico que esta copia es fiel y exacta del documento original y para que así conste, firmo la presente en San Juan, Puerto Rico hoy.

Funcionario Autorizado



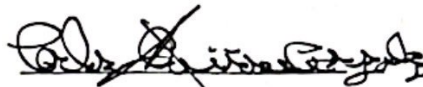
ARPE
Administración de Reglamentos y Permisos

Caso Número: 06DA2-CET00-03767

- 5- Los planos finales de las estructuras a certificarse cumplirán con las disposiciones del Código de Construcción Uniforme (UBC-1997).
- 6- De no poderse cumplir con las condiciones y apercibimiento previamente establecidos o de alterarse el proyecto a consecuencia de cualquier requerimiento de los organismos gubernamentales concernidos, éste acuerdo quedará anulado automáticamente para todos los efectos legales.
- 7- Este acuerdo estará vigente por un período de un (1) año, a partir de la fecha de esta notificación. **ENTENDIÉNDOSE**, que de no certificarse los planos de construcción para este proyecto dentro del período de vigencia concedido, esta Administración de Reglamentos y Permisos entenderá que han desistido del caso y el mismo quedará **AUTOMATICAMENTE ARCHIVADO** para todos los efectos legales.
- 8- Esta Administración de Reglamentos y Permisos podrá prorrogar el término de vigencia concedido a este proyecto, siempre y cuando no se considere tal extensión contraria al interés público y que la petición de prórroga sea radicada dentro de los últimos treinta (30) días de la fecha de expiración de la vigencia concedida, así como señalar los motivos en que se basa dicha petición y someter evidencia del progreso alcanzado en la preparación de los anteproyectos, planos de construcción, estudios y documentos que el caso requiera.

La parte adversamente afectada por una resolución parcial o final podrá, dentro del término de **VEINTE (20) DIAS** desde la fecha de archivo en autos de la notificación, presentar una moción de reconsideración ante la Secretaría del Centro Expreso de Trámites que emitió la decisión. El Centro dentro de los **QUINCE (15) DIAS** de haberse presentado dicha moción, deberá considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare dentro de los **QUINCE (15) DIAS**, el término de **TREINTA (30) DIAS** para solicitar apelación ante la Junta de Apelaciones Sobre Construcciones y Lotificaciones, comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha decisión, el término para solicitar apelación ante la Junta de Apelaciones empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en autos una copia de la notificación de la resolución de la Agencia resolviendo definitivamente la moción; cuya resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los **NOVENTA (90) DIAS** siguientes a la radicación de la moción. Si la agencia dejare de tomar alguna acción con relación a la moción de reconsideración dentro de los **NOVENTA (90) DIAS** de haber sido radicada una moción acogida para resolución, perderá jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la apelación empezará a contarse a partir de la expiración de dicho término de **NOVENTA (90) DIAS** salvo que la Agencia, por justa causa y dentro de esos **NOVENTA (90) DIAS**, prorrogue el término para resolver, por un tiempo razonable, período que no excederá de **TREINTA (30) DIAS**.

Si no se radica la reconsideración la parte interesada podrá optar por radicar directamente una apelación ante la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, dentro del término de treinta (30) días naturales, contados a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación de la determinación de la Administración de Reglamentos y Permisos, certificando haberle notificado con copia de la misma a todas las partes interesadas.



Ing. Carlos Quiñones González

Gerente Centro Expreso de Trámites



CERTIFICO: Que la anterior es copia fiel y exacta del acuerdo adoptado por el Gerente Centro Expreso de Trámites en su reunión de 28 de septiembre de 2006.

Para conocimiento general expido la presenta copia y notifico a todas las partes interesadas a las direcciones que constan en nuestros archivos.

En San Juan, Puerto Rico hoy

06 OCT 2006

Certifico que esta copia es fiel y exacta del documento original y para que así conste, firmo la presente en San Juan, Puerto Rico hoy,

Funcionario Autorizado



Administración de Reglamentos y Permisos



Carmen L. Maldonado
Subsecretaria